



PUTUSAN

Nomor 6852/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SYNnex METRODATA INDONESIA, beralamat di Gedung APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Sur Hang Aiwan, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta, 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jun Yongki Suharyana, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Evaluasi Banding dan Peninjauan Kembali II, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-89/BC/BC.06/2025, tanggal 16 April 2025;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002936.45/2024/PP/M.VIIA Tahun 2024, tanggal 17 Desember 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6852/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
2. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan nilai pabean terhadap Pemberitahuan Impor Barang Nomor 334324 tanggal 27 Oktober 2023 adalah nihil;
3. Menetapkan bahwa kelebihan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dibayarkan agar dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002936.45/2024/PP/M.VIIA Tahun 2024, tanggal 17 Desember 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-02177/BC/KPU.03/KBT/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan atas Keberatan PT Synnex Metrodata Indonesia Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor 017484/KPU.3/2023 tanggal 14 November 2023, atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, yang beralamat di APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen. S. Parman Kaveling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470;
2. Menetapkan klasifikasi atas jenis barang berupa *Network Security Appliance* FG-40F-3G4G, pos 1 Pemberitahuan Impor Barang, yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 334324 tanggal 27 Oktober 2023 menjadi 8517.62.49 dengan tarif bea masuk sebesar 10%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp8.207.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6852/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 21 Maret 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002936.45/2024/PP/M.VIIA Tahun 2024, tanggal ucap 17 Desember 2024 tanggal kirim 28 Desember 2024;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-02177/BC/KPU.03/KBT/2024 tanggal 27 Februari 2024;

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 April 2025, yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6852/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-02177/BC/KPU.03/KBT/2024 tanggal 27 Februari 2024, sehingga mewajibkan Pemohon untuk membayar tagihan sebesar Rp 8.207.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:
- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mendedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa penetapan klasifikasi barang ditentukan berdasarkan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) sebagaimana diatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Salah satu ketentuan KUMHS adalah KUMHS 6 yang menyatakan bahwa Untuk keperluan hukum, klasifikasi barang dalam subpos dari suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan catatan subpos bersangkutan, serta Ketentuan di atas dengan penyesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya subpos yang setara yang dapat diperbandingkan, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, untuk keperluan ketentuan ini diberlakukan juga catatan bagian dan catatan bab bersangkutan. Penggunaan KUMHS 6 tersebut dilakukan bersamaan dengan penggunaan KUMHS 1 sampai dengan KUMHS 4, namun KUMHS 1 sampai dengan KUMHS 4 harus

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6852/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan secara hierarki. Penggunaan secara hierarki yaitu KUMHS 2, 3, dan 4 hanya digunakan dalam hal KUMHS 1 tidak dapat digunakan;
- Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes* barang impor adalah sejenis *Gateway, Bridge, Router, Repeater* dan produk *networking* yang berfungsi sebagai aparatus transmisi dan penerimaan data dalam jaringan digital. Bukan unit dari Mesin Pengolah Data Otomatis (ADP Pos 84.71), meskipun barang-barang tersebut dapat dihubungkan dan/atau digunakan bersama komputer atau mesin pengolah data otomatis lainnya, sehingga dikategorikan sebagai perangkat *carrier-current line systems*, *digital-line systems*, di mana kelompok *carrier-current line systems* dan *digital-line systems* di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia termasuk dalam Kelompok IV yaitu 8517.62.4X. Dengan posisi takik/subpos/kelompok 8517.62.4X yang berada dibawah 8517.62.2X, maka 8517.62.4X mencakup produk yang digunakan untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital, selain yang hanya digunakan untuk dan/atau bersama mesin pengolah data otomatis;
 - Bahwa produk *networking* yang termasuk dalam subpos 8517.62.4X memiliki karakteristik yaitu dapat berfungsi meskipun tidak terhubung langsung dengan mesin pengolah data otomatis. Sebagai ilustrasi, salah satu contoh produk yang termasuk subpos 8517.62.4X adalah *router* yang biasanya dijual/disewakan oleh pihak penyedia jasa TV/internet kepada konsumen, dimana *router* tersebut dapat berfungsi meskipun tidak dihubungkan dengan komputer (umumnya diletakkan di dekat perangkat TV tanpa terhubung dengan *Personal Computer (PC)*). Sehingga lebih tepat diklasifikasikan dalam pos tarif 8517.62.49. dengan pembebanan tarif Bea Masuk 10%. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum positif (tertulis) karena sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran;
 - Bahwa dengan demikian koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6852/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SYNNEX METRODATA INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6852/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. CERAH Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6852/B/PK/Pjk/2025